**PUTUSAN**

Nomor 1169/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : **M.Yusuf;** |
| Tempat Lahir | : Medan; |
| Umur / Tanggal Lahir | : 48 Tahun / 9 Agustus 1974; |
| Jenis Kelamin | : Laki laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Jalan Starban Gang Timbul Nomor 8, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Pengangguran; |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, S.H., Dkk, Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl.Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4 Kel.Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1169/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**1.** Menyatakan terdakwa M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kecil kosong

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara.

**4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Agusstus 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan kuasanya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia terdakwa M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Starban Gang Timbul Nomor 08,, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi David Manullang dan saksi Edy Gunawan (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Starban Gang Timbul No.8, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian para saksi menuju ke lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB para saksi tiba di lokasi lalu saksi Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli (undercover) menjumpai terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi David Manullang memantau dari tempat yang tidak jauh dari lokasi.

Bahwa terdakwa menerima uang pembelian narkotika dari saksi Edy Gunawan dan pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi Edy Gunawan selanjutnya saksi Edy Gunawan langsung melakukan pengangkapan terhadap terdakwa dibantu dengan saksi David Manullang. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ditemukan barang bukti dari tangan kanan tersangka berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat besih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Maes (DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di dijual kembali dimana perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa selama 1 (satu) bulan lamanya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: /NNF/2023 tanggal April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Starban Gang Timbul Nomor 08,, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa di tangkap oleh saksi David Manullang dan saksi Edy Gunawan yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan dimana saksi Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli menjumpai terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Dan pada saat penangkapan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat besih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Maes (DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di dijual kembali dimana perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa selama 1 (satu) bulan lamanya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: /NNF/2023 tanggal April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi David H.E Manullang, SH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa M. Yusuf.
   - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Starban Gang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Timbul No.8, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Edy Gunawan menuju ke lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di lokasi saksi Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli (undercover) menjumpai terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi memantau dari tempat yang tidak jauh dari lokasi.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi Edy Gunawan selanjutnya saksi Edy Gunawan langsung melakukan pengangkapan terhadap terdakwa dibantu dengan saksi David Manullang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat besih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara di beli dari seorang laki – laki yang bernama Maes (DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Edy Gunawan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa M. Yusuf.
   - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Starban Gang Timbul No.8, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi David Manullang menuju ke lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di lokasi saksi menyamar sebagai pembeli (undercover) menjumpai terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi David Manullang memantau dari tempat yang tidak jauh dari lokasi.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi selanjutnya saksi langsung melakukan pengangkapan terhadap terdakwa dibantu dengan saksi David Manullang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat besih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara di beli dari seorang laki – laki yang bernama Maes (DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berada di Jalan Starban Gang Timbul Nomor 08, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan datang saksi Edy Gunawan yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyamaran memesan narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang pembelian tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi Edy Gunawan tiba – tiba terdakwa langsung ditangkap dibantu oleh saksi David Manullang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat besih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang berisikan plastic klip kosong, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Maes (DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di dijual kembali.
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis sabu – sabu dimana setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu – sabu dibagi terdakwa menjadi 15 (lima) belas paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kecil kosong, Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi David Manullang dan saksi Edy Gunawan (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Starban Gang Timbul No.8, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian para saksi menuju ke lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB para saksi tiba di lokasi lalu saksi Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli (undercover) menjumpai terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rupiah) sedangkan saksi David Manullang memantau dari tempat yang tidak jauh dari lokasi.

- Bahwa terdakwa menerima uang pembelian narkotika dari saksi Edy Gunawan dan pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi Edy Gunawan selanjutnya saksi Edy Gunawan langsung melakukan pengangkapan terhadap terdakwa dibantu dengan saksi David Manullang. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan tersangka berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat besih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Maes (DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di dijual kembali dimana perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa selama 1 (satu) bulan lamanya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagiamana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan tehadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Mengenai Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa M. Yusuf dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang, dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi, terdakwa, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kecil kosong, Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) benar milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi David Manullang dan saksi Edy Gunawan (masing – masing petugas Sat Narkoba



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Starban Gang Timbul No.8, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian para saksi menuju ke lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB para saksi tiba di lokasi lalu saksi Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli (undercover) menjumpai terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi David Manullang memantau dari tempat yang tidak jauh dari lokasi.

Menimbang, Bahwa terdakwa menerima uang pembelian narkotika dari saksi Edy Gunawan dan pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi Edy Gunawan selanjutnya saksi Edy Gunawan langsung melakukan pengangkapan terhadap terdakwa dibantu dengan saksi David Manullang. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan kanan tersangka berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat besih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang berisikan plastik klip kosong, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki – laki yang bernama Maes (DPO) seharga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di dijual kembali dimana perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa selama 1 (satu) bulan lamanya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (bulan), denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kecil kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan**.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Fauzul Hamdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference.

| Hakim - Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Lucas Sahabat Duha, S.H.M.H. | Fauzul Hamdi, S.H.,M.H. |
| Nelson Panjaitan, S.H.,M.H. | |

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*